



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE**

In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 43397/24 di Ruolo generale affari contenziosi

TRA

Parte_1 nato a Roma il 2/1/1955, (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Vaglieco, Elena Vaglieco (C.F. **C.F._2**) e Fabiola Greggì
-ricorrente -

E

Controparte_1, c.f. **CodiceFiscale_3**, nata a Roma il 3/8/63, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Cannataro
-resistente -

Adriano Greggì, **Pt_1** C.F. **C.F._4** nato a Roma il 20/08/1962 rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Coscino in sostituzione dell'originario difensore Maurizio Ambrosio
- Intervenuto-

Oggetto: risoluzione contratto di comodato e assegnazione casa familiare

FATTO E DIRITTO

- 1 .** **Parte_1** ha dito il Tribunale convenendo **Controparte_1** chiedendo
- “1. in via preliminare, pronunciare una sentenza non definitiva che dichiari l'inefficacia del titolo assegnativo e la condanna della sig.ra **CP_1** al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone;*
- 2. in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia originaria del provvedimento di assegnazione dell'immobile sito in Roma al Viale Vega n. 68 in favore della sig.ra **CP_1** emesso dal Tribunale di Roma in data 16.2.2007 e per l'effetto condannarla al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone;*
- 3. in subordine, accertare e dichiarare la sopravvenuta inefficacia del titolo che ha assegnato il detto immobile alla sig.ra **CP_1** del 16.2.2007 e per l'effetto condannarla al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone;*
- 4. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del suddetto provvedimento di assegnazione del 16.2.2007 e per l'effetto condannare la sig.ra **CP_1** al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone.*

5. In via ancora più gradata, dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento di assegnazione del 16.2.2007 a fronte della richiesta di restituzione dell'immobile, reiterata con il presente atto, con il quale il sig. **Parte_1** manifesta nuovamente la volontà risolutiva del rapporto di comodato, per l'effetto condannare la sig.ra **CP_1** al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone.

Espone il ricorrente di essere comproprietario insieme al fratello Adriano Greggi dell'immobile sito in Ostia Lido (RM) al Viale Vega n. 68 in ragione della successione ereditaria del sig. **Persona_1** aperta in data 26.11.2008 .

In data 20.01.2005, in sede di separazione dei coniugi Adriano Greggi e **Controparte_1** il Tribunale di Roma assegnava provvisoriamente il detto immobile alla sig.ra **CP_1** sulla base della presenza di un comodato concesso sullo stesso dal sig. **Persona_1** al figlio Adriano Greggi e la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 15350/2007 confermava tale assegnazione.

Tale provvedimento secondo il ricorrente è inefficace in quanto il comodato concesso al sig. Adriano Greggi si era precedentemente risolto nel 2001 per effetto delle richieste di restituzione - reiterate anno dopo anno - da parte dell'originario comodante **Persona_1**

Nel 1993 i coniugi **Persona_1** e **Controparte_2** concessero l'uso gratuito dell'immobile di Viale Vega al figlio Adriano solo per il tempo necessario a consentire a quest'ultimo di trovare un diverso alloggio . Successivamente già nel 2000 **Persona_1** divenuto vedovo, si accordava con i figli **Pt_1** ed Adriano per la vendita dell'immobile in cui risiedeva in Roma al Largo Monti n. 1, per trasferirsi nella casa di Viale Vega per ivi passarvi gli anni della sua vecchiaia.

Tuttavia, nel 2001 dopo aver venduto l'immobile di Largo Monti ed averne dato il ricavato ai figli nella misura del 50% ciascuno, i coniugi Adriano e **CP_1** non restituivano l'immobile ad **Per_1** [...] che fu quindi costretto a trasferirsi in una casa di riposo. A fronte del mancato rilascio dell'immobile, **Persona_1** tramite raccomandata A/R richiedeva in data 18.3.2001 al figlio la restituzione dell'appartamento di Viale Vega e rimaste senza esito le richieste di restituzione tentava la vendita dell'appartamento che, tuttavia, veniva impedita dai coniugi Adriano e [...]

Controparte_3 , nel testamento olografo del 30.12.2005, confermato in data 12.4.2006 pubblicato e registrato in data 25.5.2009, il sig. **Persona_1** così esprimeva le sue volontà: *“concessi a mio figlio Adriano uso della mia casa di Viale Vega n. 68 temporaneamente. La restituzione è stata rinviata anno dopo anno, anche dopo la vendita dell'appartamento in cui vivevo in Largo Monti n. 1 sono stato costretto quindi a ritirarmi in casa di riposo. Ora mi è indispensabile poter disporre di denaro per il mio stato e mantenimento. Ho pertanto provveduto a dare delega per la vendita a mio figlio **Pt_1** . Qualora venissi a mancare prima che tale questione sia risolta ribadisco che questa mia proprietà sia equamente divisa tra i miei due figli **Pt_1** e Adriano”*

Parte_1 aperta la successione, richiedeva inutilmente il rilascio dell'immobile e ciò sia al fratello Adriano che alla sig.ra **CP_1** e ha promosso azione giudiziale nei confronti del fratello a fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile e ottenerne il rilascio .

Tanto premesso assume il ricorrente che poiché l'appartamento fu concesso in comodato d'uso per il tempo strettamente necessario a trovare una sistemazione alternativa il rapporto sorto con i genitori di Adriano Greggi deve qualificarsi come comodato cd. precario senza fissazione di termine soggetto alla disciplina dell'art. 1810 c.c.

È proprio alla luce di tale pattuizione precaria che il sig. **Persona_1** richiedeva già nel 2001 la restituzione dell'immobile determinando l'estinzione del rapporto negoziale in essere tra le parti.

L'assegnazione della casa di Viale Vega in favore della sig.ra **CP_1** disposta dal Tribunale di Roma nel 2007 è quindi illegittima trattandosi di bene altrui su cui nessuno degli ex coniugi vantava più alcun diritto.

Una diversa regolazione della fattispecie in oggetto potrebbe avere luogo solo qualora tra il comodante e almeno uno dei coniugi, il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare (Cass. civile, sez. III, 09/02/2016, n. 2506).

Tuttavia, tale differente pattuizione difetta nel caso di specie, risultando da tutta la documentazione in atti, che l'uso dell'appartamento di Viale Vega sia stato concesso solo temporaneamente e per il tempo necessario a trovare un diverso alloggio abitativo.

Le richieste di restituzione intervenute negli anni dapprima da parte dell'originario comodante, sig. **Persona_1** e successivamente da parte dell'erede e comproprietario **Parte_1** hanno quindi fatto venir meno il diritto personale di godimento del comodatario, senza che sia possibile opporre al comodante e/o al suo erede la soggettiva utilizzazione del bene, eventualmente praticata - seppure al di fuori degli accordi convenzionalmente intervenuti - come residenza familiare, non essendo tale destinazione entrata a far parte del programma negoziale.

Dalla ricostruzione dei fatti e dall'ampia documentazione offerta emerge con evidenza che la sentenza n. 15350 del 16.02.2007 nella parte in cui ha disposto l'assegnazione dell'immobile di Viale Vega in favore della sig.ra **CP_1** è affetta da un'originaria inefficacia avendo il Tribunale di Roma disposto tale assegnazione in virtù di un comodato – in realtà già estintosi nel 2001 o al più nel 2005 e quindi ben prima della separazione dei coniugi Adriano Greggi e **Controparte_1**

Ed infatti, come noto, la disposizione di cui all'art. 6 co. 6 della Legge 898/1970, in tema di assegnazione della casa familiare non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione in favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull'immobile non essendo giuridicamente possibile confermare l'assegnazione divorzile di bene altrui in assenza di titolo in capo agli ex coniugi .

Il sig. **Parte_1** una volta succeduto al padre nel 2008 è divenuto comproprietario dell'immobile per una quota del 50%, per cui da tale data ed anche a fronte delle richieste di restituzione dallo stesso avanzate sia al sig. Adriano Greggi che alla sig.ra **CP_1** ha maturato il diritto a ricevere un'indennità di occupazione che andrà quantificata nella metà del valore del canone locativo mensile dell'immobile per tutti gli anni in cui si è protratta la detta abusiva occupazione e/o comunque in via equitativa dal Giudice con

espressa riserva di agire con separata azione nei confronti della sig.ra **CP_1**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse dichiarare l'inefficacia originaria del titolo assegnativo, si eccepisce e deduce che l'assegnazione dell'immobile di Viale Vega in favore della sig.ra **CP_1** e di cui alla sentenza n. 15350/2007 è successivamente divenuta inefficace per effetto delle richieste di restituzione e rilascio dell'appartamento da parte dell'erede e comproprietario, sig. **Parte_1** intervenute successivamente alla morte dell'originario comodante, sig. **Per_1**

[...]

Ed infatti, come noto, la morte del comodante così come la morte del comodatario determina l'estinzione del contratto per cui non può richiamarsi come prosecuzione dell'originario rapporto negoziale, un comodato tra gli eredi del comodante ed il comodatario che è tenuto a restituire la cosa concessa in comodato non appena l'erede del comodante lo richieda (Trib. Spoleto, sez. I, 29/7/2020, n.

436; Trib. Pisa, 27/05/2016, n. 721; Trib. Roma, 11/01/2010, n. 273; Cass., sez. III, 19/04/1991, n. 4258; Cass., ord. 28/06/2019, n. 17430; Cass., sez. II, 16/10/2018, n. 25887).

Nel caso di specie, a seguito del decesso del sig. *Persona_1* il sig. *Parte_1* chiedeva ripetutamente alla sig.ra *CP_1* e al fratello Adriano la restituzione dell'immobile senza tuttavia che a ciò seguisse l'effettivo rilascio, continuando la sig.ra *CP_1* a detenere l'immobile senza alcun valido titolo.

La sig.ra *CP_1* rifiutando la restituzione dell'immobile, ha assunto sin dal 2008 o quantomeno dal 30.7.2010 – data in cui il sig. *Parte_1* richiedeva con atto giudiziario la restituzione dell'immobile per la quota di sua spettanza – la posizione di detentore sine titolo tenuta al suo immediato rilascio.

Il Giudice adito dovrà, in subordine, dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del titolo assegnativo per il venir meno dei presupposti che ne avevano – comunque in maniera illegittima – determinato l'adozione e condannare la sig.ra *CP_1* al rilascio dell'immobile in favore dei comproprietari.

In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle impugnative di cui ai punti 1) e 2), si eccepisce e deduce che il titolo assegnativo del 16.2.2007 è comunque divenuto inefficace per aver, la figlia degli ex coniugi Adriano e *CP_1*, dott.ssa *Persona_2* raggiunto la maggiore età e comunque la piena capacità economica. *Persona_2* ha, infatti, ha concluso l'ordinario ciclo di studi avendo conseguito la laurea in infermieristica già nel 2023. Tale titolo di studio dà accesso a molteplici opportunità lavorative, essendo la figura dell'infermiere molto richiesta e facilmente collocabile sul mercato del lavoro, per cui è acclarata la capacità della dott.ssa *Persona_2* di provvedere autonomamente ai propri bisogni economici.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, il raggiungimento della maggiore età del figlio determina la presunzione che lo stesso sia idoneo a produrre reddito (Trib. Napoli Nord, sez. I, 6/10/2023 n. 3985; Cass, sent. n. 16327/2023; Cass. ord. n. 17183/2020). È quindi evidente che la sig.ra *CP_1* giammai potrà invocare, ai fini dell'assegnazione, la tutela delle esigenze della figlia *Persona_2* ormai di anni 26 e nel possesso di titoli professionali tali da renderla economicamente autosufficiente.

Pertanto, anche sotto tale profilo, sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione che andrà dichiarata inefficace con conseguente condanna della sig.ra *CP_1* al rilascio dell'immobile in favore dei comproprietari. La condanna della sig.ra *CP_1* al rilascio dell'appartamento di Viale Vega n. 68, ben può essere pronunciata a prescindere dalle ulteriori questioni di merito proposte nel presente giudizio relative alla natura sopravvenuta o originaria dell'inefficacia del titolo assegnativo.

2. Si è costituita *Controparte_1* in sintesi replicando che l'azione sarebbe improcedibile per la mancata convocazione della resistente al procedimento di mediazione. L'azione è comunque infondata perché il ricorrente non avrebbe titolo per chiedere il rilascio dell'immobile. Evidentemente l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento che tutela l'interesse della figlia, disposta nell'ambito della procedura di separazione e solo le parti del procedimento possono chiedere modifiche o revoche di tale provvedimento, se ricorressero i presupposti e le mancate iniziative del Gregg Adriano confermano la legittimità del godimento in capo alla *CP_1*

E' certo, come anche riconosciuto dal ricorrente, che i coniugi *Controparte_1* e Gregg Adriano abbiano ricevuto l'immobile di viale Vega in comodato nel 1993, poco dopo il loro matrimonio avvenuto a dicembre 1992. Il rapporto non è disciplinato dall'art. 1810 c.c. bensì dall'art. 1809 c.c. e pertanto, perdurando ancora la necessità dell'utilizzo del bene in quanto la *CP_1* vi vive con la figlia

Per_2 – non autosufficiente - senza alcuna contestazione da parte del padre, il comodante ne potrebbe chiedere il rilascio solo per sopravvenienza di urgente ed imprevisto bisogno

La resistente non ha ricevuto alcuna richiesta di restituzione, di alcun tipo e soprattutto valida o motivata ex art. 1809 cc; ed infatti i documenti avversari sub 7 e 11 non risultano essere stati né spediti e né ricevuti dalla resistente o dal marito, i documenti avversari sub 14 e 15 non risultano notificati e non riguardano la **CP_1** i doc. depositati sub 16 come il 17 e 18 afferiscono allo scioglimento della comunione ereditaria mentre i documenti avversari sub 8, 9, 10, 12 non hanno riguardato l'esponente che non li conosce, sono di data incerta e provenienza incerta, non hanno alcun valore né riscontro esterno, come anche nessun valore ha il testamento sub 13 le cui dichiarazioni ivi contenute sono dichiarazioni di parte, prive di riscontro e alcuna prova e comunque, come tutta la documentazione depositata, del tutto inattendibile visto il grave stato di salute di **Persona_1** in quel periodo, affetto da demenza senile (come da doc 2-5 che si depositano). Egli infatti come da certificazione allegata era invalido al 100% e il trasferimento del padre **Persona_1** non è avvenuto in una “casa di riposo” bensì in una RSA dopo un periodo in cui il **Persona_1** ha vissuto con la famiglia della resistente nell'abitazione de qua di viale Vega 68,

Stante la comproprietà del Greggi Adriano sul bene già dal 1996 e quindi in epoca addirittura precedente all'assegnazione, stante la comproprietà attuale al 50% con il ricorrente, visto che Adriano Greggi mai ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, è evidente che il ricorrente non possa oggi chiedere il rilascio non potendo rivendicare alcun uso esclusivo sul bene (art. 1102 c.c.), soprattutto alla luce di un comodato pacifico e mai risolto. Peraltro tale immobile, per la quota di Adriano Greggi, è pignorato, la **CP_1** è intervenuta nella procedura per il proprio credito nei confronti del marito separato e anche per tale motivo l'avversa domanda è infondata ed inammissibile.

La resistente fa presente che la figlia **Persona_2** ancora convivente con la madre **CP_1** [...], non è al momento autosufficiente economicamente. Come risulta dalla pagina linkedin depositata si è laureata nel 2023 ed ha concluso un master nel novembre 2024 e, recentemente, febbraio 2025, ha sostenuto un concorso (doc.8) ma senza risultato, allo stato. Ha concluso, quindi, la resistente chiedendo *“dichiarare la improcedibilità e la inammissibilità delle avverse richieste e comunque respingere ogni avversa richiesta perché improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata. In applicazione dell'art.96 cpc si chiede la condanna del ricorrente **Pt_1** [...] al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”*

3. E' intervenuto volontariamente Adriano Greggi, **Pt_1** a sua volta sostenendo inizialmente che l'immobile fu inizialmente concesso in comodato d'uso gratuito al sig. Adriano Greggi dal padre **Persona_1** e dalla madre **Controparte_2** con carattere meramente temporaneo e precario, esclusivamente per consentirgli di reperire una diversa e più stabile sistemazione abitativa e in nessun momento tale uso è stato formalizzato come comodato familiare e aderendo, quindi, alle difese del fratello **Pt_1** .

Con atto depositato il 27 novembre 2025 l'intervenuto , revocando l'originario difensore, ha disconosciuto la paternità di tutte le originarie difese chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettare tutte le domande avanzate dal fratello **Pt_1** .

4. In via assorbente va accolta la domanda subordinata avanzata da **Parte_1** e dichiarata la sopravvenuta inefficacia del comodato di natura familiare , così dovendosi qualificare il rapporto oggetto di causa .

Premesso che (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018) il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa è opponibile anche al terzo proprietario dell'immobile finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene, perché la prole sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo, ritiene preliminarmente questo Giudice di dovere brevemente riepilogare quali siano gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie oggetto di causa . Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 20448 del 2014) hanno affermato principi che nel corso del tempo sono stati confermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità così riassumibili.

Già in precedente pronunciamento (Cass. civ., sez. un., 21-07-2004, n. 13603) è stato stabilito, che nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809 c.c.. La specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile, al contrario di quanto sostenuto nella specie in via principale dall'attore, con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno.

È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all'uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell'art. 1809 c.c., comma 1. Perché l'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall'uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare.

L'art. 1809 c.c., concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale.

È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso "anche nelle sue potenzialità di espansione". Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in

considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.

La Suprema Corte ha ancora precisato che la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò significa che il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenni o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento.

Trattasi di prova risolvibile grazie al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell'insorgenza della nuova situazione, comportamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoposti al suo giudizio. Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto.

Ciò premesso, nella fattispecie, la costituzione del rapporto nel 1993 immediatamente dopo il matrimonio della convenuta con Adriano Greggi senza un'indicazione di un termine di durata, la pacifica detenzione del bene da parte dei coniugi sino almeno al 2005 con stabile abitazione dell'immobile da parte della famiglia e le stesse allegazioni di parte attrice che confermano la concessione in comodato dell'appartamento da parte dei genitori al figlio Adriano per venire incontro alle esigenze abitative della famiglia consentono di ritenere sufficientemente provato che il rapporto sia sorto come comodato familiare sottoposto, come più sopra chiarito, all'applicazione dell'art. 1809 c.c. e non come comodato precario ex art. 1810 c.c.

Appare, quindi, a questo punto necessario indagare sui limiti temporali di tale comodato di natura familiare, il quale, posta l'intervenuta crisi coniugale, si potrebbe giustificare soltanto in ragione della tutela accordata alla figlia della coppia maggiorenne ma asseritamente autosufficiente.

Anche su tale aspetto, questo Giudice, condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 2020) che ha circoscritto i limiti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337-septies c.c.

In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari.

La Corte, pertanto, ha già operato una necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento affermando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

E' inoltre acquisito il "principio di autoresponsabilità" tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti.

Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto

esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza

economica ovvero quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.

In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo.

Un'analoga evoluzione di concetti, ha interessato il diritto all'assegnazione della casa familiare per la quale il principio dell'"autoresponsabilità" ha fatto ampio ingresso tenuto conto che la scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità.

In ultimo, quanto alla ripartizione tra le parti dell'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto alla persistente assegnazione della casa coniugale, spetta al comodatario e non al comodante l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.

Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa

Ne deriva, sempre secondo la Suprema Corte, che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

Tanto premesso in generale, nella specie, è documentato e non contestato che *Persona_2* sia nata il 20 giugno 1998 avendo, quindi già compiuto 27 anni di età; abbia conseguito nell'anno 2023 laurea triennale divenendo infermiere professionale abilitato ed abbia nel 2024 frequentato e conseguito con successo Master di I livello in Infermieristica in neonatologia. Tenuto conto, quindi, dell'età della ragazza, del tempo trascorso dal conseguimento di tali titoli di studio e della facilità di impiego nel settore del lavoro di riferimento, deve, quindi, presumersi, in mancanza di prova contraria, che *Persona_2* abbia conseguito e, comunque, avrebbe potuto conseguire la piena autosufficienza economica, con conseguente cessazione dei motivi familiari che giustificano l'esistenza del comodato.

Ne discende il diritto dell'attore *Parte_1* di agire, come ha fatto, in via ordinaria per ottenere l'accertamento della sopravvenuta cessazione dei motivi familiari che giustificavano il comodato e la restituzione dell'immobile.

D'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018) come rilevato dalla giurisprudenza già più sopra richiamata, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, per essere questi estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non è condizionata alla revoca dell'assegnazione medesima da parte del tribunale della separazione ovvero del divorzio né può ritenersi ostativo a tale accertamento, nella specie, il consenso da ultimo manifestato dall'intervenuto Adriano Greggì alla persistente occupazione dell'immobile .

Le spese, liquidate ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza tra attore e convenuta mentre, tenuto conto dell'iniziale completa adesione dell'intervenuto alle ragioni dell'attore devono essere integralmente compensate tra Pt_1 e Adriano Greggì .

p.q.m.

il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:

- accoglie la domanda subordinata proposta da Parte_1 e, per l'effetto, dichiara la sopravvenuta inefficacia del comodato di natura familiare avente ad oggetto l'immobile sito in Ostia Lido (RM) al Viale Vega n. 68;
- condanna , per l'effetto , Controparte_1 all'immediato rilascio del predetto immobile sito in Ostia Lido (RM) al Viale Vega n. 68 in favore dell'attore Parte_2
- condanna Controparte_1 alla rifusione all'attore delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l'intervenuto Adriano Bracci

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025

Il Giudice
Elena Fulgenzi